



Contrato de Comodato de Equipamentos

São Paulo, .

Pelo presente instrumento, **BANCO PINE S/A**, com sede à Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830 - Salas 54 e 64 - 5º e 6º andares - Bloco 4 - Edifício São Luiz - Vila Nova Conceição - CEP 04543-000 - São Paulo-SP, inscrita no CNPJ sob o nº 62.144.175/0001-20, doravante denominada "**COMODANTE**"

o CPF sob o nº . doravante denominado **COMODATÁRIO**, firmam o presente **CONTRATO DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS**, conforme cláusulas e condições seguintes, que mutuamente aceitam.

As partes identificadas têm entre si, justo e contratado, o presente contrato de Comodato de Equipamentos, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes descritas no presente, pelo disposto nos Artigos de 579 a 585 da Lei n. 10.406/2002, sem prejuízos às demais normas que regem a matéria. Este instrumento é parte integrante do Contrato de Trabalho o qual tem como objetivo proporcionar melhor qualidade de vida ao empregado na realização das atividades relacionadas ao contrato de trabalho.

Cláusula Primeira – Dos Objetos do Comodato

1.1. O presente comodato trata da cessão, pelo COMODANTE ao(à) COMODATÁRIO(A), dos direitos de uso e gozo dos equipamentos a seguir descritos:

1.2.

	Notebook ✓ Modelo: [] ✓ Marca: LENOVO [] ✓ Service Tag: [] Carregador: ✓ (☒) Sim; ([]) Não ✓ Código Identificador: NÃO SE APLICA [] ✓ Estado de Conservação: (☒) Novo ([]) Usado Observação: []
	Dock Station: ✓ ([]) Sim; (☒) Não ✓ Código Identificador [] ✓ Carregador: [] ✓ Fonte: []
	Adaptador USB ✓ ([]) Sim; (☒) Não Código Identificador: [] ✓ Marca: ✓ Modelo:
Periféricos 	
 Teclado	Teclado ✓ ([]) Sim; ([]) Não ✓ ([]) Com fio; (☒) Sem fio ✓ Marca: ✓ Modelo: ✓ S/N: []
 Mouse	Mouse ✓ ([]) Sim; ([]) Não ✓ ([]) Com fio; (☒) Sem fio ✓ Marca: ✓ Modelo: ✓ S/N: []

Contrato de Comodato de Equipamentos

	Head Fone ✓ () Sim; () Não ✓ () Com fio; () Sem fio ✓ Marca: PLANTRONICS ✓ Modelo: BLACKWIRE 3210 S/N:
	Aparelho Celular ✓ () Sim; (X) Não ✓ () Com fio; () Sem fio S/N:
	Monitor ✓ () Sim; () Não ✓ () Com fio; () Sem fio ✓ Marca: ✓ Modelo: S/N:

1.3. O uso do(s) equipamento(s) citado(s), cedidos em comodato, está limitado à realização/execução dos serviços relacionados ao Contrato de Trabalho, em regime híbrido de teletrabalho, de acordo com a periodicidade definida na política do COMODANTE ora BANCO, e que realizará toda e qualquer atividade compatível com sua condição pessoal, na forma do artigo 456, parágrafo único da CLT dentro de sua jornada normal de trabalho, sendo expressamente vedado a utilização para fins diversos, bem como a fixação de etiquetas, fitas, penduricalhos, adesivos e afins.

1.4. O(s) equipamento(s) citado(s) acima são de propriedade da empresa [BANCO PINE S/A], cedidos ao COMODANTE através de Contrato de Leasing, razão pela qual, não poderão em qualquer hipótese serem doados ou cedidos, a que título for.

Cláusula Segunda – Das Obrigações Do(a) COMODATÁRIO(A)

2.1. O(A) COMODATÁRIO(A) deverá preservar e conservar o(s) equipamento(s) em local(is) adequado(s), observadas as condições de rede elétrica, bem como condições técnicas necessárias ao correto funcionamento do(s) equipamento(s), comprometendo-se pela guarda, preservação e integridade dos mesmos, (Código Civil, Artigos 582 e 584), até a efetiva restituição ao COMODANTE.

2.2. Referidos equipamentos são insuscetíveis de penhor, arresto e outras medidas de execução e ressarcimento, de exigibilidade que contra o(a) COMODATÁRIO(A) sejam promovidos, não podendo, cedê-los ou transferi-los a qualquer título a terceiros, ou ainda alugar, sob pena de responder por perdas e danos.

2.3. O uso do(s) equipamento(s) fora das dependências da Instituição seguirá as mesmas regras estipuladas política de segurança da informação, bem Código de Ética (Código Civil, Artigo 582) do COMODANTE.

2.4. O(A) COMODATÁRIO(A) deverá permitir que somente pessoas habilitadas e técnicos autorizados pelo COMODANTE tenham acesso ao manuseio dos equipamentos, sempre que necessário, verificando a observância das normas de utilização.

2.5. O(A) COMODATÁRIO(A) não poderá prestar por si ou por intermédio de terceiros não credenciados, reparos ou consertos nos equipamentos. Quaisquer falhas no desempenho dos equipamentos observadas deverão ser comunicadas pelo(a) COMODATÁRIO(A) com a maior brevidade possível o Service Desk do COMODANTE.

2.6. O(A) COMODATÁRIO(A) declara estar ciente que sempre que causar algum prejuízo ao COMODANTE, resultante de qualquer conduta dolosa ou culposa, ficara obrigado a ressarcir o COMODANTE por todos os danos causados.



Contrato de Comodato de Equipamentos

2.7. O(A) COMODATÁRIO(A) deverá restituir (entregar/devolver) todos os bens ao COMODANTE sempre que solicitado ou caso haja a rescisão do Contrato de Trabalho, no mesmo estado em que fora entregue, haja vista não haver prazo estipulado para o seu uso (Código Civil, Artigo 581), estando autorizado o COMODANTE a proceder com a devida retirada dos equipamentos, no local em que estes se encontrarem.

2.8. Caso não ocorra por parte do(a) COMODATÁRIO(A) a devolução espontânea do(s) equipamento(s), no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas) da solicitação e/ou rescisão do Contrato de Trabalho, ou houver impedimento da retirada, e/ou recusa a ressarcir o COMODANTE pelos danos causados, o(a) COMODATÁRIO(A) **autoriza desde já que o COMODANTE a efetivar o desconto da importância correspondente ao prejuízo, com fundamento no §1º do artigo 462 da CLT,** conforme valores descritos na tabela abaixo:

Tabela de Valores de equipamentos, periféricos e componentes	
Notebook	R\$ 6.500,00
Teclado e Mouse (kit)	R\$ 300,00
Headset	R\$ 270,00
Suporte	R\$ 284,00
Dockstation	R\$ 1.300,00
Monitor 21/24 polegadas	R\$ 780,00

2.9. O(a) COMODATÁRIO(A) manifesta ainda estar ciente da responsabilidade de comunicar o gestor imediato e o Service Desk em caso de perda, roubo ou danos ao(s) equipamento(s) disponibilizado para a realização do trabalho no formato de teletrabalho, com o devido registro em Boletim de Ocorrência que descreve o modelo e número de série do equipamento, sob pena de responsabilização pessoal pelos custos com o(s) equipamentos).

Cláusula Terceira – Das Disposições Gerais

3.1. Este contrato poderá ser modificado no todo ou em parte, através de termo aditivo em qualquer tempo.

3.2. O(A) COMODATÁRIO(A) declara, que recebeu todos os equipamentos em perfeitas condições de uso, que foram devidamente instalados, em perfeitas condições de uso.

3.3. A cessão de uso do(s) equipamento(s) objetiva, única e exclusivamente, agregar-lhe conforto e liberdade para a realização de atividades profissionais, não significando vossa permanência ao dispor da Instituição, tanto em sua residência quanto em outro local, nem o controle de atividades fora da jornada de trabalho pactuada, razão pela qual não caracterizará o trabalho em regime de sobreaviso.

Cláusula Quarta – Da Sucessão e Do Foro

4.1. O presente instrumento obriga herdeiros e/ou sucessores, a qualquer tempo, sendo neste ato eleito pelas partes o foro da Comarca de São Paulo, no Estado de São Paulo, competente para dirimir quaisquer questões referentes ao presente, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as cláusulas e termos do presente contrato, assinam as partes em duas vias, de igual teor, bem como declaram não se encontram em estado de coação, estado de necessidade ou outra



Contrato de Comodato de Equipamentos

forma de vício de consentimento, tendo conhecimento de todo direito e obrigação que assumem nesta data.

|

Profissional:

Recursos Humanos

INFRAESTRUTURA (Service Desk)